ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1.349 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

REGULAMENTA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

O **Prefeito Municipal**

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica regulamentado o Fundo Municipal de Meio Ambiente, com objetivo de dar suporte aos programas de estímulo às atividades do Meio Ambiente, desenvolvidas pelo Município de Arraial do Cabo, nos limites de sua área geográfica.

Artigo 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Meio Ambiete:

I – 20% (vinte por cento) da receita financeira a que se refere o artigo 156, inciso III, da Constituição da República;

II – o produto das multas administrativas e de condenações judiciais por atos lesivos ao meio ambiente;

III – dotações e créditos adicionais que lhe forem destinados;

IV – empréstimos, repasses, doações, subvenções, contribuições, legados ou quaisquer outras transferências de recursos;

V – rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras;

VI - Recursos provenientes de transferências advindas do FECAM e outras oriundas dos Governos Federal e Estadual, especificamente alocadas para atividades de preservação do Meio Ambiente;

VII – Recursos oriundos de Convênios, acordos e contratos;

VIII - Recursos provenientes de serviços prestados na área ambiental;

IX – O pagamento de empréstimos concedidos com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, destinados à recuperação e preservação do Meio Ambiente;

X – Recursos decorrentes do uso de tecnologias para análise de solo, água e ar, e estudos de impacto ambiental e RIMA;

PUBLICADO
Em 30/12/03
BI Nº 52

XI – Outros recursos de qualquer origem, que lhe sejam transferidos;

XII – Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas;

XIII – Receitas provenientes de Entidades e Órgãos vinculados aos setores do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal.

§ 1º - Todos os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em conta bancária específica, sob a denominação de Fundo Municipal de Meio Ambiente.

§ 2º - O Fundo Municipal de Meio Ambiente obedecerá às normas da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964.

§ 3º - Fica o Fundo Municipal de Meio Ambiente autorizado a efetuar aplicações financeiras, no sistema financeiro oficial, dos recursos de que trata este artigo, desde que não venham a intervir ou prejudicar as atividades de recuperação e preservação do Meio Ambiente.

§ 4º - As aplicações referidas no Parágrafo 3º, do Art. 2º desta Lei, serão suspensas imediatamente, caso seja necessária sua aplicação no Meio Ambiente degradado ou em risco, ficando desde logo disponíveis os recursos para combater as causas originárias.

Artigo 3º - O Fundo Municipal de Meio Ambiente será administrado pelo presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente em conjunto com o Diretor Administrativo, que apresentarão balancetes mensais, até o décimo dia do mês subseqüente, e um balanço anual, até o final do mês de janeiro do ano subseqüente, das aplicações efetuadas, submetendo-os à apreciação do Conselho Fiscal da Fundação e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente.

§ 1º - A proposta orçamentária anual do Fundo deverá ser elaborada pela Fundação do Meio Ambiente e apresentada para aprovação pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, até o dia 10 (dez) do mês de maio do ano anterior à vigência do orçamento.

§ 2º - Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente serão aplicados em planos, programas e projetos segundo critérios técnicos seletivos, estabelecidos pela Lei Orçamentária, e acompanhado pelo

Conselho Municipal de Meio Ambiente, ouvidas as Instituições especializadas no assunto.

§ 3º - A aplicação e a movimentação dos recursos físicos e monetários do Fundo Municipal de Meio Ambiente serão feitas através de cheques assinados necessariamente pelo Presidente do Fundo e pelo diretor operacional da Fundação Municipal de Meio Ambiente.

Artigo 4º - Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, obedecidos os princípios licitatórios da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, bem como da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), serão aplicados em:

I - Financiamentos de planos, programas e projetos referentes à recuperação e preservação do Meio Ambiente, enquadrados nas diretrizes da Política Municipal de Gestão Ambiental aprovada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente;

II - Pagamento pela prestação de serviços técnicos a Instituições de direito público e privado pelas execuções de programas e projetos específicos de Meio Ambiente;

III - Aquisição de material permanente, de consumo e de insumos necessários para custeio e manutenção de instalações e equipamentos utilizados na recuperação e preservação do Meio Ambiente e de outros programas similares, previamente selecionados e aprovados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente;

IV - Construção e ampliação de obras civis que permitam alcançar melhor qualidade de vida para a população e que estejam enquadradas na Política Municipal de Gestão Ambiental;

V - Melhoria e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e ações referentes à recuperação e preservação do Meio Ambiente;

VI - Implementação de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos para as atividades de Meio Ambiente;

VII - Aquisição de equipamentos para uso do próprio Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Artigo 5º - As definições e enquadramentos dos financiamentos concedidos pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, envolvendo os itens a serem financiados, ou seja, a caracterização dos benefícios, as formas de amortização, a carência, os encargos financeiros e a prestação de contas, serão analisados e aprovados pelo Conselho Fiscal da Fundação e pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, além de necessariamente estabelecidos por Lei Municipal específica ao projeto ou programa.

Artigo 6º - O Fundo Municipal de Meio Ambiente será administrado pela Fundação Municipal de Meio Ambiente, assessorado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, em consonância com as diretrizes da Política Ambiental.

Artigo 7º - O Fundo Municipal de Meio Ambiente é dotado de autonomia administrativa e financeira, com escrituração contábil própria, de conformidade com a legislação em vigor.

Artigo 8º - As contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente serão submetidas à análise e apreciação do Conselho Fiscal da Fundação e Conselho Municipal de Meio Ambiente, mensalmente, através de Balancetes Analíticos, e anualmente, na forma de Balanço.

Artigo 9º - Os saldos positivos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, apurados no balanço no final de cada exercício, serão automaticamente transferidos para o exercício seguinte.

Artigo 10º - O Poder Executivo Municipal sancionará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, após a aprovação pela Câmara Municipal.

Artigo 11 - Os casos não previstos nesta Lei serão resolvidos através da apresentação de Emendas, com análise das mesmas pelo Conselho Fiscal da Fundação e Conselho Municipal de Meio Ambiente, que serão enviadas para apreciação e aprovação pelo Executivo e Legislativo Municipal.

Artigo 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Arraial do Cabo, 19 de dezembro de 2003.

Henrique Sergio Melman
Prefeito Municipal